



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: RESOL-2019-564-APN-SCI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 16 de Septiembre de 2019

Referencia: EX-2018-46323459- -APN-DGD#MPYT - (CONC. 1657)

VISTO el Expediente N° EX-2018-46323459- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, efectuada a nivel internacional, consiste en la adquisición por parte de la firma JOHN DEERE SPAIN S.L., del CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma NO-TILL COÖPERATIEF U.A., y como consecuencia de ello la adquisición de la firma PLA S.A. a las firmas PAMPA AGRIBUSINESS FUND L.P. y PAMPA AGRIBUSINESS FOLLOW-ON FUND II L.P.

Que con fecha 26 de julio de 2018 las firmas PAMPA AGRIBUSINESS FUND L.P. y PAMPA AGRIBUSINESS FOLLOW-ON FUND II L.P. remitieron a la firma JOHN DEERE SPAIN S.L., una Oferta para la Venta de Derechos de Membresía de la firma NO-TILL COÖPERATIEF U.A., la que fue aceptada en igual fecha.

Que las partes notificaron la presente operación el día 18 de septiembre de 2018, con anterioridad a la fecha de cierre de la misma, hecho que ocurrió con fecha 26 de septiembre de 2018.

Que, como consecuencia de la presente operación de concentración económica, la firma DEERE & COMPANY adquirirá el control indirecto de la firma PLA S.A. a través de la adquisición de la totalidad de las acciones de la firma NO-TILL COÖPERATIEF U.A.

Que en la presentación inicial de fecha 18 de septiembre de 2018, y en relación al Punto 1.e) los Accionistas que posean más de un CINCO POR CIENTO (5 %) del capital social de los Vendedores, las partes solicitaron que se le brindara tratamiento confidencial en los términos del Artículo 13 de la Ley N°

27.442 y el Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, que por tratarse de información privada y sensible patrimonial relacionada a los accionistas cuya divulgación pública podría causales perjuicio.

Que con fecha 4 de octubre de 2018, la citada ex Comisión Nacional solicitó a las partes que acompañaran un informe no confidencial respecto de la información que pretende resguardar, y se ordenó formar el documento reservado correspondiente de la documentación identificada como: “ANEXO CONFIDENCIAL 1.e”.

Que el día 5 de noviembre de 2018, las partes realizaron una presentación acompañando el informe no confidencial en relación a los Accionistas que posean una participación mayor al CINCO POR CIENTO (5 %) del capital social en relación a los Vendedores, teniendo por cumplido con lo solicitado.

Que la versión no confidencial resulta suficiente y debe concederse respecto de la misma, la confidencialidad solicitada.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$2.000.000.000,00) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió Dictamen de fecha 6 de septiembre de 2019, correspondiente a la “CONC. 1657”, aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior a autorizar la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma JOHN DEERE SPAIN S.L., del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma NOTILL COÖPERATIEF U.A., y como consecuencia de ello la adquisición de la firma PLA S.A. a las firmas PAMPA AGRIBUSINESS FUND L.P. y PAMPA AGRIBUSINESS FOLLOW-ON FUND II L.P., todo ello de conformidad con lo previsto en el inciso a), Artículo 14 de la Ley N° 27.442; y otorgar la confidencialidad solicitada mediante presentación de fecha 18 de septiembre de 2018 teniendo por suficiente el resumen no confidencial adjunto.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 y el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, los Artículos 5° del Decreto N° 480/18 y del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédase la confidencialidad solicitada por las firmas JOHN DEERE SPAIN S.L. y NO-TILL COÖPERATIEF U.A. mediante presentación de fecha 18 de septiembre de 2018 teniendo por suficiente el resumen no confidencial adjunto.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición por parte de la firma JOHN DEERE SPAIN S.L., del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma NO-TILL COÖPERATIEF U.A., y como consecuencia de ello la adquisición de la firma PLA S.A. a las firmas PAMPA AGRIBUSINESS FUND L.P. y PAMPA AGRIBUSINESS FOLLOW-ON FUND II L.P., todo ello de conformidad con lo previsto en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 6 de septiembre de 2019, correspondiente a la “CONC. 1657”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-2019-80923179-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by WERNER Ignacio
Date: 2019.09.16 19:20:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Werner
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Producción y Trabajo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2019-78160881-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 29 de Agosto de 2019

Referencia: CONC. 1657 - Dictamen Art. 14 a)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2018-46323459-APN-DGD#MPYT del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado “CONC. 1657 – PAMPA AGRIBUSINESS FUND L.P., PAMPA AGRIBUSINESS FOLLOW-ON FUND II L.P. Y JOHN DEERE SPAIN S.L. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9° LEY 27.442”, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada es una transacción efectuada a nivel internacional, y que consiste en la adquisición por parte de JOHN DEERE SPAIN S.L. (en adelante “JOHN DEERE SPAIN”), del 100% de las acciones de NO-TILL COÖPERATIEF U.A. (en adelante “NTC”), y como consecuencia de ello la adquisición de PLA S.A. (en adelante “PLA” u “OBJETO”) a PAMPA AGRIBUSINESS FUND L.P. (en adelante “PAF”) y PAMPA AGRIBUSINESS FOLLOW-ON FUND II L.P. (en adelante “PAFF”), (y en conjunto en adelante “LOS VENDEDORES”).
2. Con fecha 26 de julio de 2018 LOS VENDEDORES remitieron a JOHN DEERE SPAIN, una Oferta para la Venta de Derechos de Membresía de NTC, la que fue aceptada en igual fecha, de acuerdo a lo informado por las partes en su presentación inicial¹.
3. Las partes notificaron la presente operación el 18 de septiembre de 2018, con anterioridad a la fecha de cierre de la misma, hecho que ocurrió el 26 de septiembre de 2018².
4. Luego del cierre y como consecuencia de la presente operación de concentración económica, DEERE & COMPANY adquirirá el control indirecto de PLA a través de la adquisición de la totalidad de las acciones de NTC.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por Los Compradores

5. JOHN DEERE SPAIN, es una empresa constituida en España, y su único accionista es JOHN DEERE HOLDING S.A.R.L., una compañía de sociedad de responsabilidad limitada, constituida en Luxemburgo. La controlante final de JOHN DEERE SPAIN es DEERE & COMPANY CORPORATION DELAWARE (en adelante “DEERE & COMPANY”) (y junto a todas las empresas controladas, en adelante GRUPO JOHN DEERE)”³ una compañía abierta cuyas acciones cotizan en la bolsa de New York⁴.

6. En la Argentina, GRUPO JOHN DEERE, tiene participaciones en las siguientes empresas:

7. INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A., (en adelante “IJDA”) controlada por JOHN DEERE SPAIN con una participación del 89,13% de las acciones y por JOHN DEERE ADVANCE TECHNOLOGIES CORPORATION DELAWARE con el 10,47% restante. IJDA, es una empresa que fabrica y comercializa equipamiento agrícola. Además, fabrica motores diésel y partes principalmente para el mercado brasileño, y en menor medida para abastecer el mercado local⁵, y también fabricación de tractores y cosechadoras, tiene un importante centro de distribución de partes y repuestos, realizando el suministro de partes componentes de los productos vendidos, distribuyéndolos a través de la propia red de concesionarios. Los productos comercializados por IJDA se incluyen dentro de las siguientes categorías: maquinaria agrícola como ser tractores para la horticultura, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas, sembradoras, etc., motores para usos múltiples (en maquinarias de construcción, marina, agrícola y forestal, etc.), equipos de jardín y equipos de golf.

8. KING AGRO ARGENTINA S.A.U. (en adelante “KING AGRO”), concentra su actividad principal en la fabricación de barrales de fibra de carbono para pulverizadoras agrícolas autopropulsadas o de arrastre, utilizados para aplicar pesticidas, herbicidas y/o fertilizantes líquidos en cultivos de campo. KING AGRO es controlada de forma indirecta por DEERE & COMPANY en un 100%.

9. JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (en adelante “JDCCF”), actuando como compañía financiera. Sus accionistas son DEERE CREDIT INC con un 96 % y DEERE & COMPANY con un 4%.

I.2.2. Los Vendedores

10. PAF y PAFF, son fondos de capital privado extranjero constituidos bajo las leyes de Canadá, siendo los titulares del 100% de las acciones de NTC.

I.2.3. El Objeto de la Operación

11. NTC, junto a NO TILL ESPAÑA S.L.U. (en adelante “NTE”), son empresas holdings, no realizan actividad directa en la Argentina, y son los propietarios de PLA, teniendo NTC el 86,03% de las acciones y NTE el restante 13,97%.

12. NTE, es controlada por NTC, y ambas compañías poseen el 100% de las acciones de PLA MAQUINAS PULVERIZADORES E FERTILIZADORAS S.A. (en adelante “PLA BRASIL”). Ninguna de estas empresas tiene presencia en la Argentina.

13. PLA, es la única compañía transferida con presencia en la República Argentina, y está activa en la producción y comercialización de sembradoras, fertilizadoras, pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre, y despanojadoras.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

14. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7° inciso c) de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia y que las partes intervinientes la notificaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9° de la misma norma. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas

afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma⁶.

III. PROCEDIMIENTO

15. El día 18 de septiembre de 2018, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia mediante la respectiva presentación del Formulario F1, solicitando asimismo, la confidencialidad de la documentación acompañada por los VENDEDORES en relación a los accionistas de éstos últimos con una participación mayor al 5%.
16. Con fecha 4 de octubre de 2018, esta COMISIÓN NACIONAL DE EDEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la presentación efectuada por las partes de fechas, no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado en el acápite 2 de dicha providencia, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido en el acápite 3 de la misma providencia, la que fue notificada al COMPRADOR el día 9 de octubre de 2018 y a LOS VENDEDORES el día 11 de octubre de 2018, asimismo, y en relación a la confidencialidad solicitada sobre el Punto 1.e), ésta Comisión Nacional, solicitó a las partes que acompañaran un informe no confidencial que contenga mayor información que puedan permitir un correcto análisis de la documentación en cuestión, reservando provisoriamente por ante la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional, la documentación identificada como: “ANEXO CONFIDENCIAL 1.e”.
17. Analizada la información suministrada en la notificación, la Comisión Nacional, entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el Formulario F1, por lo que con fecha 4 de octubre de 2018, consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones, y comunicándoles a los notificantes que hasta tanto no adecuaran el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, plazo que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma completa la información y/o documentación requerida.
18. Finalmente, luego de varias presentaciones, con fecha 12 de julio de 2019, las partes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta COMISIÓN NACIONAL y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 a partir del último día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

19. Como fuera expuesto, la presente operación llevada a cabo en el exterior consiste en la transferencia de la totalidad de acciones de NTC a favor de JOHN DEERE SPAIN S.L. En Argentina, la única entidad transferida es PLA.
20. En el siguiente cuadro se consignan las actividades económicas realizadas por las partes involucradas en nuestro país.

Tabla N° 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradoras y objeto) en Argentina

Empresas	Actividad económica
----------	---------------------

Empresa objeto	
PLA S.A. (“PLA”)	Producción y comercialización de maquinaria agrícola. Distribución en a nivel de todo el país.
Grupo comprador: JOHN DEERE	
INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A. (“IJD”)A	Producción de maquinaria y equipos para la agricultura que comercializa junto con maquinaria para el cuidado del suelo, mantenimiento de canchas de golf y jardín. Comercialización de repuestos referidos a tales negocios. Distribución en red a nivel de todo el país.
KING AGRO ARGENTINA S.A.U. (“KING AGRO”)	Producción de barrales de fibra de carbono para pulverizadoras. Comercialización de pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras.
JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (“JDCCF”)	Financiación a clientes de IJD. Importación de equipamiento para la construcción y repuestos.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

21. En consideración de los productos y servicios ofrecidos por el grupo comprador JOHN DEERE y la compañía objeto PLA en Argentina, la operación presenta superposiciones en tres productos: sembradoras, pulverizadoras autopropulsadas⁷ y centros de distribución de maquinaria agrícola.

Tabla N° 2: Listado de productos y servicios ofrecidos por las empresas afectadas en Argentina

Productos/Servicios	Productos vendidos por el GRUPO JOHN DEERE	Productos vendidos por PLA
Pulverizadoras autopropulsadas	x	x
Pulverizadoras de arrastre		x
Sembradoras	x	x
Fertilizadoras		x

Despanjadoras		x
Barrales	x	
Tractores	x	
Cargadores frontales	x	
Retroexcavadoras	x	
Cosechadoras de grano	x	
Cabezales maiceros	x	
Cosechadoras de caña de azúcar	x	
Rotoenfardadoras	x	
Cortadoras acondicionadoras	x	
Picadoras de forraje	x	
Motores	x	
Equipos para el mantenimiento de jardines	x	
Equipos para el mantenimiento de canchas de golf	x	
Equipos de agricultura de precisión	x	
Equipamiento para la construcción, minería y actividad forestal ⁸	x	
Distribución de máquinas agrícolas	x	x
Financiamiento	x	

22. En el caso de los tractores, vale aclarar que PLA incursiona en dicho mercado en 2017 con una participación equivalente al 0,16% (lo que representó la venta de 17 tractores) por lo que esta CNDC entiende que la relación carece de entidad suficiente como para ser analizada.

23. Adicionalmente, se produce el refuerzo de dos relacionamientos verticales, uno entre la provisión de barrales por KING AGRO (aguas arriba) y la fabricación de pulverizadoras autopropulsadas⁹ por PLA (aguas abajo), y otro entre la provisión de barrales por KING AGRO (aguas arriba) y la comercialización de los mismos como repuestos por PLA (aguas abajo).

24. Por lo tanto, la presente operación es de naturaleza horizontal en pulverizadoras autopropulsadas, sembradoras y redes de distribución, con reforzamiento de relaciones verticales entre la provisión de barrales por KING AGRO, como insumos para la fabricación de pulverizadoras autopropulsadas por PLA y su comercialización como repuestos.

IV.2. Efectos horizontales de la operación

IV.2.1. Sembradoras

25. La tabla presentada a continuación, detalla la cantidad de sembradoras vendidas por cada empresa participante del mercado argentino durante el período 2015 – 2017.

Tabla N°3: Participaciones en la comercialización de sembradoras en Argentina

Empresa	Año 2015		Año 2016		Año 2017	
Agrometal	205	18,03%	406	20,10%	459	19,94%
Crucianelli	190	16,71%	398	19,70%	420	18,25%
Erca	98	8,62%	168	8,32%	188	8,17%
Búfalo	100	8,80%	129	6,39%	147	6,39%
Bertini	71	6,24%	113	5,59%	122	5,30%
Apache	90	7,92%	94	4,65%	121	5,26%
Giorgi	72	6,33%	111	5,50%	120	5,21%
Fabimag	48	4,22%	97	4,80%	118	5,13%
Tanzi	57	5,01%	90	4,46%	95	4,13%
Pla	41	3,60%	88	4,35%	94	4,08%
John Deere	-	-	25	1,24%	91	3,95%
Gherardi	52	4,57%	62	3,07%	84	3,65%
Dolbi	22	1,93%	30	1,49%	40	1,74%
Ascanelli	20	1,76%	30	1,49%	33	1,43%
Abati	18	1,58%	12	0,79%	25	1,09%
Otros (1)	44	3,87%	169	8,06%	139	6,28%
Total	1137	100%	2020	100%	2,302	100%
PLA+IJDA	41	0%	113	5,59%	185	8,03%
ihh pre		1.013,93		1.152,71		1.086,13

ihh post		-		-		1.118,36
variación		-		-		32,23
Fuente: Key Market ajustado por de acuerdo con estimaciones de la empresa.						
(1) Otros incluye las siguientes compañías: DUMAIRE, FERCAM, PIEROBON, TEDESCHI, TEMPLAR, TERRAMEC, VICTOR JURI, GIMETAL, EL CHALERO, etc.						

26. De acuerdo con la información anterior, IJDA y PLA alcanzaron participaciones inferiores al 5% por separado y menor al 10% en forma conjunta en el total comercializado de sembradoras del país.

27. Por lo tanto, la superposición analizada en la comercialización de sembradoras a nivel nacional no ofrece preocupación alguna por sus efectos sobre la competencia.

IV.2.2. Pulverizadoras autopropulsadas

28. En concordancia con lo dictaminado por esta CNDC en la adquisición de KING AGRO por JOHN DEERE¹⁰, las pulverizadoras autopropulsadas responden a un perfil de cliente diferente al de las pulverizadoras de arrastre y, por lo tanto, pertenecen a un mercado relevante distinto.

29. A continuación, se presenta la cantidad de pulverizadoras autopropulsadas comercializadas por cada uno de los fabricantes presentes en el mercado argentino, durante el período analizado.

Tabla N°4: Participaciones en la comercialización de pulverizadoras autopropulsadas en Argentina

Empresa	Año 2015		Año 2016		Año 2017	
Pla	162	32,60%	264	32,55%	249	29,82%
Metalflor	174	35,01%	287	35,39%	187	22,40%
Caimán	40	8,05%	65	8,01%	85	10,18%
Praba	30	6,04%	40	4,93%	60	7,19%
Favot	28	5,63%	35	4,32%	55	6,59%
Multijacto	11	2,21%	32	3,95%	48	5,75%
CASE Arg	-	-	-	-	41	4,91%
IJDA	12	2,41%	12	1,48%	41	4,91%
Apache	13	2,62%	15	1,85%	0	0,00%

Otros	27	5,43%	61	7,52%	69	8,26%
Total	497	100,00%	811	100,00%	835	100,00%
PLA+IJDA	190	35,01%	299	34,03%	304	34,73%
ihh pre		2.506,60		2.534,39		1.774,00
ihh post		-		-		2.066,85
variación		-		-		292,85
MSS						46,48%
Fuente: Elaboración propia basada en el informe sectorial Key Market ajustado por las ventas reales de las partes. A los efectos de estimar el IHH se consideraron ocho empresas dentro del ítem otros.						

30. Según se observa en la Tabla N°2, la empresa objeto se disputó las ventas de pulverizadoras autopropulsadas en el mercado nacional con METALFLOR durante los tres años anteriores a la operación. Con la adquisición de PLA, el grupo comprador conseguiría encabezar este mercado con una participación conjunta del 34,73%, seguido por METALFLOR y CAIMÁN con 22,4% y 10,18% respectivamente.

31. Dada la participación alcanzada, cabe evaluar la posibilidad de que la operación notificada permita al grupo adquirente tener una posición dominante en la comercialización de pulverizadoras autopropulsadas, para lo cual se utilizará el umbral de Melnik, Shy y Stenbacka¹¹. De acuerdo con este criterio, la empresa de mayor participación de mercado será candidata a tener una posición dominante en un mercado si dicha participación supera un determinado “umbral de dominancia” (sD)¹².

32. Para el caso bajo análisis, el umbral de dominancia del mercado luego de la operación se calcula en 46,48%. Consecuentemente, la operación analizada difícilmente crearía una posición dominante en el mercado de pulverizadoras autopropulsadas, atento a que la participación de mercado de la firma fusionada sería de 34,73%.

33. Del mismo modo, resulta significativo constatar que a través de los años analizados la participación de la firma objeto disminuyó en favor de la porción de mercado atendida por el resto de empresas más pequeñas. Como consecuencia, al final del período analizado el IHH se redujo 439 puntos por debajo de su nivel en 2015.

34. En razón de lo anterior, la operación no plantearía la posibilidad de afectar el interés económico general en la comercialización de pulverizadores autopropulsadas.

IV.2.3. Red de concesionarios a nivel nacional

35. En cada una de las seis jurisdicciones de Provincia de Buenos Aires donde coinciden las partes se

enfrentan por lo menos a dos competidores adicionales, y a más de tres en promedio, mientras que en el resto del país en dieciséis casos de coincidencia se enfrentan por lo menos a un competidor adicional, y a casi dos en promedio.

36. Según refieren las partes, estos indicadores no tienen en cuenta la ubicación de las concesionarias de AGROMETAL, METALFLOR, CAIMAN, ni PRABA, competidores directos de JOHN DEERE y PLA, que además ofrecen sus productos a nivel nacional por internet.

37. En razón de lo anterior, no cabe esperar algún efecto preocupante sobre la competencia de las redes de concesionarias.

IV.3. Efectos verticales de la operación

Barrales y la producción de pulverizadoras autopropulsadas

38. Los barrales son dispositivos montados a los lados de las pulverizadoras que sirven para aplicar pesticidas, herbicidas y fertilizantes sobre amplias superficies.

39. A saber, los fabricantes de pulverizadoras en general se encuentran integrados en la producción de barrales de acero sólido. Existen versiones mejoradas y más livianas elaboradas en fibra de carbono, acero reticulado y aluminio.

40. KING AGRO, ofrece la versión mejorada en fibra de carbono, con la cual IJDA equipa la totalidad de sus pulverizadoras autopropulsadas y, también comercializa a PLA y a su competidor “aguas arriba y aguas abajo” CAIMÁN.

41. Durante los últimos tres años analizados, CAIMAN representó en promedio un 41%¹³ de la cantidad de barrales vendidos por KING AGRO, observándose además el uso creciente de barrales propios en sus pulverizadores.

42. Adicionalmente, CAIMÁN podría ser considerado un potencial competidor de KING AGRO en su calidad de productor de barrales en sus versiones tradicional de acero y mejorada de acero reticulado, así como BOTALUM que ofrece barrales de aluminio encastrables en el mercado de repuestos.

43. Por último, vale decir que KING AGRO declara en autos que continuará comercializando los barrales de fibra de carbono a los fabricantes locales de pulverizadores, así como a PLA.

44. Por lo tanto, a pesar del reforzamiento de la relación vertical entre KING AGRO y PLA, no se evidencian elementos que puedan impedir que CAIMÁN o cualquier otro competidor deje de producir pulverizadoras por la falta de barrales.

Barrales de repuesto y la red de distribuidores

45. Los barrales de repuesto de acero son ofrecidos por cada uno de los fabricantes de equipos originales como la alternativa básica y más barata, mientras que los productos de KING AGRO, CAIMÁN y BOTALUM son opciones mejoradas adaptables a diferentes marcas y modelos.

46. En consideración de que la participación de KING AGRO en el mercado barrales para repuestos (aguas arriba) es estimada por las partes en 15% y que la operación carece de efectos preocupantes en la red de concesionarias (aguas abajo) no cabe la posibilidad de que el grupo JOHN DEERE pueda cerrar el mercado aguas abajo.

Conclusión

47. Por lo tanto, y en virtud de lo expuesto, la presente operación no evidencia elementos que pudieran

afectar negativamente las condiciones de competencia imperantes y con ello provocar el perjuicio del interés económico general en los mercados analizados.

IV.4. Cláusulas de Restricciones

48. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte en la Oferta de Venta de Acciones, versión en español, obrante a fs. 110 – 219 del IF-2018-46704480-APN-DR#CNDC, las partes a fs. 187 del referido IF, se refieren a “NO COMPETENCIA Y NO SOLICITUD”, identificado en el Artículo 6.18 del citado Contrato.

49. En el Artículo 6.18 (a), NO COMPETENCIA, Cada Vendedor acuerda que, por un período de tres (3) años tras la Fecha de cierre, no participará, no poseerá, no administrará, no operará, no controlará y no estará empleado por, y verá que sus Afiliadas...no participen, no posean, no administren, no operen, no controlen ni estén empleados por – en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, directa o indirectamente, ningún negocio con relación a las actividades de los negocios de las Subsidiarias de desarrollo, fábrica o distribución de equipamiento – agrícola y servicios relativos¹⁴.

50. En el mismo Artículo, inc. (b), “NO SOLICITUD. Cada VENDEDOR acuerda que por un período de tres (3) años tras la Fecha de Cierre no realizará las siguientes acciones, y verá que sus afiliadas (que no fueran los Propietarios) no las realicen tampoco: (a) solicitar, contratar o retener, directa o indirectamente, como empleado, contratista independiente o asesor a ninguna persona que fuera (o hubiera sido durante los seis (6) meses anteriores) un empleado o contratista independiente de los Negocios de la Subsidiarias y no inducirá ni intentará inducir a dicha persona a que termine su empleo u otra relación con los Negocios de las Subsidiarias mediante renuncia, retiro o en otra forma; o (b) solicitar o aceptar el negocio de algún cliente o posible cliente de los Negocios de las Subsidiarias a los fines de brindar productos o servicios competitivos con aquellos ofrecidos por los Negocios de las Subsidiarias al momento en que hubieran sido solicitados; con la salvedad, sin embargo, que, sujeto al cumplimiento de cada Vendedor con el presente Artículo 6.18, nada de lo incluido en este Artículo 6.18(b) le impedirá a los Vendedores, a los Propietarios o a cualquiera de sus Afiliadas (i) tomar parte en solicitudes o avisos que no estuvieran directamente dirigidos a, o que apuntaran a, un empleado actual o contratista independiente de los Negocios de las Subsidiarias o a un cliente de los Negocios de las Subsidiarias o a alguna solicitud o contratación de una persona, excepto algún Empleado Principal, o aceptación de un negocio con el mencionado (incluyendo, para evitar dudas, todo empleado (que no fuera un Empleado Principal) o contratista independiente de los Negocios de las Subsidiarias o a todo cliente de los Negocios de las Subsidiarias) que respondiera a dichas solicitudes generales, o (ii) solicitar o contratar o aceptar el negocio de todo empleado actual o contratista independiente o cliente de los Negocios de las Subsidiarias, cuyo empleo o acuerdo hubiera sido terminado por el Comprador o sus Afiliadas, según fuera aplicable, por un período de noventa (90) días.

51. Las partes manifestaron, en el inciso (d) de la referida Cláusula, que LOS VENEDORES reconocen que los compromisos establecidos en este Artículo 6.7 constituyen un elemento esencial de este Contrato y que cualquier incumplimiento por parte de cualquiera de ellos de cualquier disposición de este artículo, dará origen a un daño irreparable para el COMPRADOR, entendiendo que los compromisos establecidos en el presente artículo son razonables y adecuados para proteger el interés legítimo del COMPRADOR.

52. De acuerdo a lo anteriormente descripto, esta Comisión Nacional solicitó a las partes que en virtud del plazo establecido en la cláusula 6.18 e identificado como NO COMPETENCIA Y NO SOLICITUD, (a) y (b), que informen si hubo o no transferencia de know how, explique en qué consiste dicha transferencia y, en caso de corresponder, acredite la misma; y que informaran si suscribieron otros documentos que contengan cláusulas restrictivas de la competencia, en ocasión y como consecuencia de la operación notificada.

53. Con fecha 25 de abril de 2019, las partes realizaron una presentación, por la cual manifiestan que las Partes han acordado incluir cláusulas de no-competencia y no-captación de empleados atento a que la transacción aquí analizada implicó la transferencia de know-how, activos, propiedad intelectual, secretos

comerciales, información confidencial, información financiera, técnicas de desarrollo de productos, empleados e información relacionada con el negocio de PLA S.A. (la “Compañía Objeto”). Por lo tanto, el período estipulado de tres años es un lazo razonable para proteger la inversión realizada por el Comprador.

54. Continúan diciendo que, en el caso de las transferencias lo que se busca es proteger el valor de lo transmitido, siendo una justificación para la imposición de una restricción temporal de competencia en cabeza de quien realizó la venta.

55. Con motivo de la operación de concentración económica notificada, existió transferencia de “know-how” de propiedad de la Compañía Objeto. El “know-how” transferido incluye la información y conocimiento respecto a los procesos de producción de pulverizadoras y sembradoras, desarrollos técnicos (que pueden encontrarse o no en manuales internos de PLA S.A.), secretos industriales y la experiencia que los empleados e PLA S.A. han adquirido a lo largo de los años. El “know-how” transferido permite a PLA S.A. fabricar pulverizadoras y sembradoras con tecnología propia, producto de años de experiencia e inversión¹⁵.

56. Asimismo, esta Comisión Nacional, advierte el Artículo 9.11 identificado como “CONFIDENCIALIDAD”. La misma refiere (a) “Cada Parte de la presente Oferta, utilizará y mantendrá todo esfuerzo razonable a fin de lograr que sus afiliadas y Representantes mantengan en estricta confidencia de toda otra Persona (que no fuera dichas Afiliadas o Representantes) salvo que estuvieran obligados por un proceso administrativo o judicial o conforme a otros requerimientos de La Ley Aplicable; o (ii) fuera revelado en una acción o procedimiento iniciado por, o contra, una Persona de la Presente Oferta todo documento e información relativa a la otra Parte y a alguna de sus Afiliadas, suministrada a la misma por la otra Parte, o en nombre de dicha otra Parte, en relación con esta Oferta o con las operaciones contempladas por el presente, excepto en tanto dichos documentos o información hubiera (x) llegado en forma previa a la Parte que los recibió, (y) fuera de dominio público (ya sea antes o tras el suministro de dichos documentos o información conforme al presente) sin que hubiera falta de la Parte que los recibió, o (z) en un tiempo posterior fuera adquirida por la Parte que lo recibió no tuviera conocimiento que dicha fuente se encontraba bajo una obligación hacia otra Parte para mantener dichos documentos e información en forma confidencial.”. “(b)En el supuesto que se le requiera a una Parte o a alguna de sus Afiliadas o Representantes (la “Parte que Revela”) conforme a la Ley Aplicable, revelar Información Confidencial, la Parte que Revela prontamente notificará a la otra Parte por escrito, para que esa otra Parte pueda intentar una sentencia de protección y/o otra moción presentada para impedir la producción o revelación de la Información Confidencial...”

57. Luego de analizar la cláusula, si bien la misma no contiene plazo por el cual fue pactada, puede observarse, que el sentido que se le ha dado es la de proteger la información y documentación en relación a esta oferta o con las operaciones contemplados por el acuerdo.

58. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción -en las condiciones y términos ya reseñados-.

V. CONFIDENCIALIDAD

59. En la presentación inicial de fecha 18 de septiembre de 2018, y en relación al Punto 1.e) Accionistas que posean más de un 5% del capital social de los Vendedores, las partes solicitaron que se le brindara tratamiento confidencial en los términos del artículo 13 de la Ley N° 27.442 y el Decreto N° 480/18, que por tratarse de información privada y sensible patrimonial relacionada a los accionistas cuya divulgación pública podría causales perjuicio.

60. Con fecha 4 de octubre de 2018, esta Comisión Nacional solicitó a las partes que acompañaran un

informe no confidencial respecto de la información que pretende resguardar, y se ordenó formar el documento reservado correspondiente de la documentación identificada como: “ANEXO CONFIDENCIAL 1.e”.

61. El día 5 de noviembre de 2018, las partes realizaron una presentación acompañando el informe no confidencial en relación a los Accionistas que posean una participación mayor al 5% del capital social en relación a los Vendedores, teniendo por cumplido con lo solicitado.

62. Que considerando que la información aportada se refiere a los accionistas de los VENDEDORES, empresas y porcentajes de participación accionaria en ellas, información sensible para las partes, pero sin relevancia para el análisis de la concentración económica informada, esta Comisión Nacional considera que la versión no confidencial resulta suficiente y que debe concederse respecto de la misma, la confidencialidad solicitada.

63. Por ello, sin perjuicio las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en la Resolución SC N° 359 - E/2018, por razones de economía procesal se recomienda al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO avocarse a dichas facultades, a fin de resolver la confidencialidad solicitada, otorgando la misma.

VI. CONCLUSIONES

64. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

65. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR: a) autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de JOHN DEERE SPAIN S.L., del 100% de las acciones de NO-TILL COÖPERATIEF U.A., y como consecuencia de ello la adquisición de PLA S.A. a PAMPA AGRIBUSINESS FUND L.P. y PAMPA AGRIBUSINESS FOLLOW-ON FUND II L.P., todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 14, inciso a) de la Ley N° 27.442; y b) otorgar la confidencialidad solicitada mediante presentación de fecha 18 de septiembre de 2018 teniendo por suficiente el resumen no confidencial adjunto.

¹ De acuerdo a la documentación obrante a fs. 4 del IF-2018-46357706-APN-DR#CNDC, y copia de la Oferta de Venta, versión en español, obrante a fs. 110 – 219 del IF-2018-46704480-APN-DR#CNDC.

² Conforme la documentación acompañada por las partes en su presentación de fecha 25 de abril de 2019 y obrante a fs. 1-86 del IF-2019-45777177-APN-DR#CNDC.

³ Información que surge del organigrama pre transacción que fuera acompañada por las partes en fecha 5 de noviembre de 2018, y obrante a fs. 10 del IF-2018-57422596-APN-DR#CNDC.

⁴ De acuerdo a lo informado por las partes, DEERE & COMPANY posee dos accionistas con una participación mayor al 5% del capital social: i) CASCADE INVESTMENTS LLC, cuya tenencia accionaria representa el 9,9% del capital social y, ii) THE VANGUARD GROUP, INC., cuya tenencia accionaria representa el 8,02% del capital social.

⁵ Conforme surge de la documentación acompañada por las partes y obrante a fs. 220 del IF-2018-46704480-APN-DR#CNDC.

⁶ Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su Artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web” (el destacado es nuestro).

⁷ En relación con las pulverizadoras de arrastre, las partes informan que IJDA las vendió hasta principios de 2016 con su marca “Green System”, y que por las mismas solo percibió una comisión dado que la propiedad de las mismas era de su competidor FAVOT S.A. En la actualidad solo ofrecen pulverizadoras autopropulsadas.

⁸ El grupo JOHN DEERE suministra desde el exterior equipos para la construcción, minería y actividad forestal a un distribuidor independiente en Argentina (PALMERO S.A.).

⁹ Solo en 2014 KING AGRO tuvo una venta de barrales en el mercado de pulverizadores de arrastre.

¹⁰ RESOL-2018-387-APN-SECC-MP. JOHN DEERE – KING AGRO.

¹¹ Melnik, Arie, Oz Shy y Rune Stenbacka (2008). “Assessing Market Dominance”; Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 68, pp 63-72.

¹² El “umbral de dominancia” se calcula utilizando la siguiente fórmula: , donde “s1” es la participación de mercado de la empresa más importante y “s2” es la participación de mercado de la segunda empresa más importante.

¹³ Para el período 2015 – 2017, las ventas de barrales de KING AGRO a PLA fueron de 30 barrales cada año, mientras que las ventas a CAIMÁN fueron de 21, 22 y 21, respectivamente. Para el mismo período, CAIMÁN vendió 40, 65 y 155 pulverizadoras.

¹⁴ De acuerdo a lo manifestado por las partes, estas actividades se identifican en la Carta Oferta como “Actividades de los Negocios de las Subsidiarias”, ver fs. 123 y 188 del IF-2018-46704480-APN-DR#CNDC.

¹⁵ En consecuencia, el “know-how” transferido no resulta acreditable en este expediente, por las circunstancias antes mencionadas. De igual manera mencionan que como consecuencia de la presente operación, se han transferido de manera indirecta, ya que siguen siendo de titularidad de PLA S.A., cinco (5) marcas y patentes, a saber: i) Marca PLA, Clase 7; Acta N° 2780569, Fecha de Presentación 19/10/2007, Registro N° 2364300, Fecha de Registración 27/04/2010, Fecha de Vencimiento

27/04/2020, Titular PLA S.A.; ii)) Marca PLA, Clase 12; Acta N° 3348322, Fecha de Presentación 25/08/2014, Registro N° 2742220, Fecha de Registración 24/07/2015, Fecha de Vencimiento 24/07/2025, Titular PLA S.A.; iii) Patente AR 014488 B1, Titular PLA S.A., Fecha de Presentación 26/01/1999, Resolución 29/05/2006, Fecha de Vencimiento 26/01/2019, Titulo Dispositivo porta herramientas transportable; iv) Patente AR 047869 B1, Titular PLA S.A., Fecha de Presentación 31/01/2005, Resolución 30/06/2009, Fecha de Vencimiento 31/01/2025, Titulo Dosificador de semillas; v) Patente AR 0065594 B1, Titular PLA S.A., Fecha de Presentación 04/03/2008, Resolución 28/01/2011, Fecha de Vencimiento 04/03/2028, Titulo Equipo autopropulsado para la aplicación de un líquido y un sólido.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.08.29 11:58:05 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.08.29 16:23:19 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.08.29 17:28:25 -03'00'

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.08.29 17:37:23 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia